

No. 125

The Embassy of the United States of America in Panama presents its compliments to the Ministry of Foreign Relations of the Republic of Panama and has the honor to refer to the Embassy's Note 27, dated January 15, 2026, and the Embassy's Note 51, dated January 30, 2026. The Embassy respectfully requests that the Ministry of Foreign Relations of the Republic of Panama consider the Embassy's Note 27, dated January 15, 2026, and the Embassy's Note 51, dated January 30, 2026, as withdrawn and superseded by this Note, which proposes the following understanding between the Government of the United States of America and the Government of Panama (hereinafter referred to individually as "Participant" and collectively as "Participants").

1. The Participants intend to coordinate the supervised migratory transit of certain nationals of Spanish-speaking countries in the Americas, other than nationals of the Republic of Panama and the Republic of Cuba, who are in the United States of America, to Panama for transit to their country of origin or to another country in which they have lawful immigration status, subject to international nonrefoulement obligations. The Government of the Republic of Panama, may, at its discretion decide to accept nationals of non-Spanish-speaking countries.

The Republic of Panama, having been faced with and overcome massive irregular migration flows through the Darién Gap, expresses its willingness to provide support within the framework of the present understanding to ensure a safe, orderly, and regular migratory process.

2. The number of nationals transferred pursuant to this understanding would not exceed fifty (50) persons per month.
3. The nationals eligible for supervised migratory transit:
 - a. Are nationals of Spanish-speaking countries in the Americas with which the Government of the Republic of Panama maintains consular relations, other than nationals of the Republic of Panama and the Republic of Cuba, and nationals of non-Spanish-speaking countries with which the Republic of Panama maintains consular relations if accepted in accordance with paragraph 1;
 - b. Are more than 18 years of age;
 - c. Do not possess a criminal record known to the Government of the United States of America; and
 - d. Are not pregnant, to the extent known by the Government of the United States of America.
4. The Participants intend to observe the following requirements in connection with supervised migratory transit of eligible nationals:

- a. The Government of the Republic of Panama intends to provide:
 - b. Formal registration of their entry; and
 - i. A temporary transit document valid for a period of up to thirty (30) days.
 - b. The Government of the United States of America intends to provide, in advance of transit:
 - i. The departure itinerary;
 - ii. Information regarding medical conditions, to the extent known to the Government of the United States of America; and
 - iii. Confirmation that the individual has no criminal record known to the Government of the United States.
5. The Participants do not intend for the Republic of Panama to be a country of resettlement or final destination, subject to international nonrefoulement obligations.
6. The Government of the Republic of Panama does not intend to authorize additional flights unless the onward transit of previous transfers has been successful. The Participants do not intend for the number of individuals transferred pursuant to this understand to exceed fifty (50) persons per month under any circumstances and thus the Participants expect the number

of individuals to be included on subsequent flights would be limited to the capacity available at the time of each transfer.

7. The Government of the Republic of Panama intends to authorize flights at points previously coordinated among the Participants, with the aim of ensuring compliance with applicable Panamanian immigration legislation.
8. Seventy-two (72) hours in advance of departure of the flight containing nationals transferred pursuant to this understanding, the Government of the United States of America expects to send to the Panamanian National Migration Service and Ministry of Public Security, through the United States Embassy in Panama City, the flight manifest listing the persons expected to be on the flight.

The Government of Panama intends to allow changes to the manifest up to forty-eight (48) hours prior to departure from the United States of America, after which time no person not listed on the manifest is expected to be allowed to board the flight.

9. In providing its acceptance of the flight manifest, the Government of the Republic of Panama intends to indicate its preferences for the arrival airport and arrival time for the transfer flight. The nationals are expected to be accompanied by officials of the U.S. Department of Homeland Security.

pursuant to this understanding may continue to their country of origin or another country in which they have lawful immigration status, subject to international nonrefoulement obligations.

11. The Government of the Republic of Panama would receive nationals transferred pursuant to this understanding for the purpose of facilitating their safe, orderly, and regular return to their country of origin or another country in which they have lawful immigration status, subject to international nonrefoulement obligations. This joint effort is not intended to constitute resettlement, recognize the Republic of Panama as a country of destination, nor recognize the Republic of Panama as a safe third country; rather, it would constitute a practical cooperation measure aimed at discouraging irregular migration, combating illicit human smuggling and trafficking networks, and ensuring the protection of human rights, in accordance with international law. Notwithstanding the foregoing, the Government of the Republic of Panama intends to adhere to its international nonrefoulement obligations.
12. The Government of the Republic of Panama does not intend to accept transfers pursuant to this understanding absent commitment of funds by the Government of the United States of America for the purposes described in paragraphs 13, 14, 15, and 16.

13. Subject to the availability of funds and applicable law, the Government of the United States of America intends to cover significant operational and logistical costs necessary for implementing this understanding, including, but not limited to, per diem, transportation, and other related costs.
14. The Government of the Republic of Panama intends to implement a plan to repair, improve, and maintain the Migrant Temporary Reception Stations in San Vicente, Darién, and Los Planes de Gualaca. In this regard, subject to the availability of funds and applicable law, the Government of the United States of America intends to support the plan with assistance and technical expertise in this matter.
15. The Participants intend to implement a plan to clean up the rivers and areas of the Darién Gap that previously suffered damage due to irregular migration. In this regard, subject to the availability of funds and applicable law, the Government of the United States of America intends to support the plan with assistance and technical expertise in this matter.
16. Subject to the availability of funds and applicable law, the Government of the United States of America intends to provide the Republic of Panama with resources to address the internal transfer of migrants arriving at Panama's borders.

with resources to address the internal transfer of migrants arriving at Panama's borders.

17. Nothing set forth in this understanding creates rights or obligations under international or domestic law, including with respect to the disbursement or allocation of funds. All actions undertaken would be subject to the availability of funds, as well as to the applicable laws and regulations of the Participants.
18. The Participants intend to consult with one another to resolve any matter related to the interpretation or implementation of this understanding.
19. Either Participant may cease its participation at any time and is expected to provide written notice to the other Participant through diplomatic channels.

If this proposal is acceptable to the Government of Panama, the Government of the United States of America proposes that this note, together with the affirmative reply from the Government of Panama, would constitute an understanding between the two governments that would become effective upon the date of the Government of Panama's reply note.

The Embassy of the United States of America avails itself of this opportunity to express to the Ministry of Foreign Relations of the Republic of Panama assurances of its highest consideration.



Embassy of the United States of America,
Panama City, April 9, 2026.

N.V. – A.J.-MIRE-2026-008454

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, por conducto de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados, saluda muy atentamente a la Embajada de los Estados Unidos de América en Panamá y tiene el honor de remitirse a la Nota No. 2026-125 del 9 de abril de 2026, cuyo texto es el siguiente:

“La Embajada de los Estados Unidos de América en Panamá saluda atentamente al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá y tiene el honor de remitirse a la Nota de la Embajada No. 27 del 15 de enero de 2026 y No. 51 del 30 de enero de 2026.

La Embajada respetuosamente solicita que el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá considere dichas notas como retiradas y sustituidas por la presente Nota, mediante la cual se propone el siguiente entendimiento entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Panamá (cada uno denominado individualmente “Participante” y, colectivamente, “Participantes”):

1. Los Participantes tienen la intención de coordinar el tránsito migratorio supervisado de determinados nacionales de países de habla hispana del continente americano, con excepción de nacionales de la República de Panamá y de la República de Cuba, que se encuentren en los Estados Unidos de América, hacia Panamá en tránsito hacia su país de origen o hacia otro país en el que tengan condición migratoria legal, con sujeción a las obligaciones internacionales de no devolución. El Gobierno de la República de Panamá, a su discreción, podrá decidir si acepta, o no, a nacionales de países de habla no hispana.

La República de Panamá, habiendo enfrentado y superado flujos masivos de migración irregular a través del Darién, expresa su disposición de brindar apoyo en el marco del presente entendimiento para garantizar un proceso migratorio seguro, ordenado y regular.

2. El número de nacionales trasladados en el marco del presente entendimiento comprendería un máximo de cincuenta (50) personas mensuales.
3. Los nacionales en tránsito migratorio supervisado reúnen los siguientes requisitos:
 - a. Ser nacionales de países de habla hispana del continente americano con los cuales el Gobierno de la República de Panamá mantiene relaciones consulares, con excepción de nacionales de la República de Panamá y de la República de Cuba, y nacionales de países que no son de habla hispana con los cuales la República de Panamá mantiene relaciones consulares si son aceptados de conformidad con el párrafo 1;
 - b. Ser mayores de 18 años de edad;
 - c. No poseer antecedentes penales conocidos por el Gobierno de los Estados Unidos de América; y
 - d. No están en estado de gestación, en la medida que el Gobierno de los Estados Unidos de América tenga conocimiento.
4. Los Participantes tienen la intención de observar los siguientes requisitos en relación con el tránsito migratorio supervisado de los nacionales que reúnen las condiciones:
 - a. El Gobierno de la República de Panamá tiene la intención de suministrar:
 - b. Registro formal de su ingreso; y
 - i. Constancia de tránsito temporal con un periodo de validez de hasta treinta (30) días.
 - b. El Gobierno de los Estados Unidos de América tiene la intención de proporcionar, con anterioridad al tránsito:
 - i. Itinerario de salida;
 - ii. Información relativa a condiciones médicas, en la medida que el Gobierno de los Estados Unidos de América tenga conocimiento; y
 - iii. Confirmación de que el individuo no posee antecedentes penales conocidos por el Gobierno de los Estados Unidos.

5. Los Participantes no tienen la intención de que la República de Panamá sea un país de reasentamiento o de destino final, con sujeción a las obligaciones internacionales de no devolución.
6. El Gobierno de la República de Panamá no tiene la intención de autorizar vuelos adicionales a menos que los traslados anteriores se haya sido exitoso. Los Participantes no procurarán que el número de personas trasladadas de conformidad con el presente entendimiento exceda en ningún caso las cincuenta (50) personas mensuales, por lo que los Participantes prevén que la cantidad de personas a ser incluidas en vuelos posteriores se limitaría al cupo disponible al momento de cada traslado.
7. El Gobierno de la República de Panamá tiene la intención de autorizar vuelos desde puntos previamente coordinados entre los Participantes, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la legislación panameña en materia migratoria.
8. Con setenta y dos (72) horas de antelación a la salida del vuelo con los nacionales trasladados de conformidad con el presente entendimiento, el Gobierno de los Estados Unidos de América procurará enviar al Servicio Nacional de Migración y al Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, por conducto de la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de Panamá, el manifiesto de vuelo en el que constará la lista de las personas que se esperan en el vuelo.

El Gobierno de Panamá tiene la intención de permitir modificaciones del manifiesto de vuelo hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la partida de los Estados Unidos de América, período después del cual no se espera que se acepte el ingreso al vuelo de ninguna persona que -no figure en el manifiesto.

9. Al proporcionar su aceptación del manifiesto de vuelo, el Gobierno de la República de Panamá tiene la intención de indicar sus preferencias en materia del aeropuerto de llegada y la hora de llegada para el vuelo de traslado. Se prevé que los nacionales estén acompañados por funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

10. Los Participantes tienen la intención de remitirse a una organización internacional competente para la coordinación de todas las acciones necesarias que garanticen que los nacionales trasladados en el marco del presente entendimiento puedan continuar hacia su país de origen o hacia otro país en el que tengan condición migratoria legal, con sujeción a las obligaciones internacionales de no devolución.
11. El Gobierno de la República de Panamá recibiría a los nacionales trasladados en el marco del presente entendimiento con el propósito de facilitar su retorno de manera segura, ordenada y regular hacia su país de origen, o a otro país en el que tengan condición migratoria legal, con sujeción a las obligaciones internacionales de no devolución. Este trabajo conjunto no constituiría un reasentamiento ni un reconocimiento de la República de Panamá como país de destino o tercer país seguro, sino una medida de cooperación práctica orientada a desalentar la migración irregular, combatir las redes de tráfico ilícito y trata de personas, y garantizar la protección de los derechos humanos, conforme al derecho internacional. Pese a lo mencionado anteriormente, el Gobierno de la República de Panamá tiene la intención de cumplir sus obligaciones internacionales de no devolución.
12. El Gobierno de la República de Panamá no tiene la intención de aceptar traslados en el marco del presente entendimiento sin compromiso de los fondos por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América para los fines descritos en los párrafos 13, 14, 15, y 16.
13. El Gobierno de los Estados Unidos de América, conforme a su disponibilidad presupuestaria y su legislación, tiene la intención de asumir los gastos operativos y logísticos de consideración para la implementación del presente entendimiento, incluidos, entre otros, viáticos, transporte y otros asuntos conexos.
14. El Gobierno de la República de Panamá tiene la intención de implementar un plan para reparar, adecuar y dar mantenimiento a las Estaciones Temporales de Recepción de Migrantes de San Vicente, Darién y Los Planes de Gualaca. En tal sentido, el Gobierno de los Estados Unidos de América, con sujeción a la disponibilidad de fondos y su legislación, tiene la intención de apoyar el plan con asistencia y conocimiento técnico en la materia.

15. Los Participantes tienen la intención de implementar un plan de limpieza de ríos y áreas en el Darién, previamente impactadas de manera negativa por la migración irregular. En tal sentido, el Gobierno de los Estados Unidos de América, con sujeción a la disponibilidad de fondos y a su legislación, tiene la intención de apoyar el plan con asistencia y conocimiento técnico en la materia.
16. El Gobierno de los Estados Unidos, con sujeción a la disponibilidad de fondos y su legislación aplicable, tiene la intención de proporcionar a la República de Panamá los recursos para abordar el traslado interno de los migrantes que lleguen a las fronteras panameñas.
17. Lo dispuesto en el presente entendimiento no crea derechos ni obligaciones en virtud del derecho internacional o del derecho interno, incluso en lo relativo al desembolso o la asignación de fondos. Todas las acciones que se lleven a cabo estarían sujetas a la disponibilidad de los fondos, así como a las leyes y reglamentos de los Participantes.
18. Los Participantes tienen la intención de consultarse mutuamente para resolver cualquier cuestión relacionada con la interpretación o implementación del presente entendimiento.
19. Cualquiera de los Participantes podría cesar su participación en cualquier momento, mediante notificación escrita al otro Participante a través de los canales diplomáticos.

Si esta propuesta es aceptable para el Gobierno de Panamá, el Gobierno de los Estados Unidos de América propone que la presente nota, junto con la respuesta afirmativa del Gobierno de Panamá, constituyan un entendimiento entre los dos gobiernos que surtiría efecto en la fecha de la nota de respuesta del Gobierno de Panamá.

La Embajada de los Estados Unidos de América aprovecha esta oportunidad para reiterar al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá el testimonio de su más alta consideración.

Embajada de Los Estados Unidos de América,

Ciudad de Panamá, 9 de abril del 2026"

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, por conducto de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados, desea informar a la Embajada de los Estados Unidos de América en Panamá que la presente propuesta es aceptable para el Gobierno de la República de Panamá y confirma que la nota de los Estados Unidos, junto con esta respuesta, constituyen un entendimiento entre los gobiernos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, por conducto de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados, tiene el honor además de remitirse a la Nota Verbal A.J.-MIRE-2026-003887, del 19 de febrero de 2026, para confirmar que la presente Nota sustituye a la Nota Verbal A.J.-MIRE-2026-003887, del 19 de febrero de 2026, y solicitar respetuosamente que la Embajada considere retirada la Nota Verbal A.J.-MIRE-2026-003887, del 19 de febrero de 2026.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá aprovecha esta oportunidad para expresar a la Honorable Embajada de los Estados Unidos de América su más alta y distinguida consideración.

Ciudad de Panamá, 10 de abril de 2026.

A la Honorable
Embajada de los Estados Unidos de América
En Panamá





TRANSLATION

FEDERAL GOVERNMENT OF PANAMA
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

N.V.-A.J.-MIRE-2026-008454

The Ministry of Foreign Relations of the Republic of Panama, through the Directorate of International Legal Affairs and Treaties, presents its compliments to the Embassy of the United States of America in Panama and has the honor to refer to Note No. 026-125, dated April 9, 2026, which reads:

[Insert entire text of U.S. note]

The Ministry of Foreign Relations of the Republic of Panama, through the Directorate of International Legal Affairs and Treaties, wishes to inform the Embassy of the United States of America in Panama that this proposal is acceptable to the Ministry of Foreign Relations of the Republic of Panama and confirms that the U.S. note, together with this reply, constitute an understanding between the governments.

Embassy of the United States of America,
Panama City.

The Ministry of Foreign Relations of the Republic of Panama, through the Directorate of International Legal Affairs and Treaties, has the further honor to refer to Note Verbale A.J.-MIRE-2026-003887, dated February 19, 2026, and to confirm that this Note supersedes Note Verbale A.J.-MIRE-2026-003887, dated February 19, 2026. Accordingly, the Ministry of Foreign Relations of the Republic of Panama, through the Directorate of International Legal Affairs and Treaties respectfully requests that the Embassy consider Note Verbale A.J.-MIRE-2026-003887, dated February 19, 2026, to be withdrawn.

The Ministry of Foreign Relations of the Republic of Panama avails itself of this opportunity to extend to the Embassy of the United States of America the assurances of its highest and most distinguished consideration.

Panama City, April 10, 2026

[Ministry stamp] [initialed]